



**DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO
E INFRAESTRUCTURA**

Equipo de Planificación (EPL)

Interno N° 1220 - 2020

Ingreso N° 0100078 de fecha 09.01.2020

ORD. N° 2150 /

ANT.:

1. ORD. ALC. N° 14/15 de fecha 08.01.2020 - Alcalde Municipalidad Las Condes.
2. Correo Electrónico de fecha 08.06.2020 del Asesor Urbanista de Las Condes donde reenvía el expediente digital e incluye el Texto Aprobatorio de la Modificación N° 11.

MAT.: LAS CONDES: Art. 2.1.12 OGUC. Informa observaciones por revisión preliminar del expediente de Modificación N° 11 del Plan Regulador Comunal.

SANTIAGO, 17 JUL 2020

DE: SECRETARIO MINISTERIAL METROPOLITANO DE VIVIENDA Y URBANISMO

**A: SR. JOAQUÍN LAVÍN INFANTE
ALCALDE MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES**

1. Mediante documento del antecedente, usted remitió a esta Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo el proyecto de Modificación N° 11 al Plan Regulador Comunal de Las Condes, denominado "Modificación N° 11 PRC Las Condes", para revisión preliminar, de acuerdo al Art. 2.1.12 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC).
2. La propuesta de Modificación N°11 al Plan Regulador Comunal de Las Condes, corresponde a la restructuración de sus incentivos y condiciones vigentes, conforme a lo establecido en el artículo 184 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) y artículo 5° de la Ley N° 21.078/2018 Sobre la Transparencia y Mercado del Suelo e Impuesto al Aumento de Valor por Ampliación del Límite Urbano. Asimismo, declara que se ajusta la normativa al marco legal vigente, en relación a diversos dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República sobre algunas normas del PRC de Las Condes.

De acuerdo al Art. 2.1.10 de la OGUC, Circular N° 0935 de fecha 01.12.2009 DDU 227 y Circular N° 0054 de fecha 05.02.2018 DDU 398, ambas de la División de Desarrollo Urbano, la propuesta de Modificación N° 11 al PRC de Las Condes, se enmarcaría dentro del ámbito de acción que tienen las Municipalidades para la elaboración o modificación de los Planes Reguladores Comunales.

Los documentos recibidos comprenden los antecedentes técnicos, correspondientes a la Memoria Explicativa, Texto Refundido y Planos: MPRCLC – 2020 Plano de Vialidad; MPRCLC – 2020 Plano de Uso de Suelo; MPRCLC – 2020 Plano de Edificación, que Modifican tanto la



Ordenanza Local como los Planos de Edificación y Usos de Suelo promulgados mediante Resolución N° 08 de fecha 30.05.1995 y publicado en el Diario Oficial con fecha 13.06.1995.

3. Sin perjuicio de lo anterior, de la revisión inicial de los documentos ingresados, y teniendo en consideración lo dispuesto por el Art. 2.1.12 de la OGUC, se señala que se han detectado las siguientes observaciones:

Memoria:

- a) Como observación general, se solicita revisar el texto y corregir los errores de escritura y rectificar puntuación.
- b) De acuerdo al Art. 2.1.10 de la OGUC, la Memoria Explicativa debe incluir los estudios especiales. Se solicita incorporar los o de lo contrario, fundamentar la exclusión de éstos en el expediente.
- c) En los Objetivos Específicos, de acuerdo a lo que señala en el punto 4, respecto a *"Actualizar, modificar o derogar aquellos artículos que no se ajustan al marco regulatorio vigente"*, deberá revisar que la propuesta de modificación presentada, cumpla con dicho objetivo, por cuanto existen artículos que no dan cumplimiento a la normativa vigente (se explica con más detalle más adelante). En el punto 5, señala que se grafica las Zonas de Conservación Histórica descritas en la Ordenanza y se establecen normas de edificación. Al respecto se puede señalar que debe verificar si cumple con las condiciones sobre Modificación Sustancial, en el procedimiento de la Evaluación Ambiental Estratégica, por cuanto asigna norma de altura y densidad a una nueva zona patrimonial.
- d) En el Fundamento de la modificación relacionada con los incentivos normativos que se plantean, es importante que profundice respecto de que el PRC plantea "incentivos" que deben cumplir "condiciones". Lo anterior debe quedar muy claro en su explicación toda vez que el art. 184 de la LGUC admite que los PRC incorporen en su normativa "incentivos" normativos.
- e) En Incentivo 1.1, deberá eliminar la última oración, por cuanto corresponde al Art. 63 de la LGUC y de acuerdo a Art. 5° de la Ley N° 21078, no se puede limitar la aplicación de dicho articulado, entre otros.
- f) En Incentivo 1.3, deberá completar el texto correspondiente al artículo al que hace referencia.
- g) En Incentivo 1.4, se solicita complementar, por cuanto el tercer inciso del art. 38 del PRC no corresponde a tablas de densificación.
- h) Se solicita completar o complementar el Incentivo 1.5, por cuanto no se entiende si se elimina el resto del artículo al que alude este punto.
- i) El Incentivo 1.6, se deberá corregir de acuerdo al Decreto N° 58 del año 2018, publicado en el Diario Oficial el día 28.02.19, que modifica el Art. 2.6.3 de la OGUC.
- j) Se sugiere revisar e incorporar las observaciones emitidas por la Contraloría General de la República en sus Dictámenes referidos al PRC de Las Condes. Sobre las Subzonas que indica, y sobre los temas que se pretenden regularizar para la Modificación en curso. Respecto de la Accesibilidad Universal, se solicita revisar lo señalado en la OGUC, por cuanto el Ex Art. 23° indicado, no señala nada al respecto. La Superficie Predial Mínima tiene relación con la subdivisión de los predios, no en función de otros aspectos como tipo de edificación, calle que enfrenta, etc. Si se requiere una superficie distinta, se debe establecer mediante zonas, subzonas o sectores.
- k) Se sugiere que la Tabla N° 1 corresponda a otro subtítulo, donde se señale el resumen de las modificaciones que se incorporan. Revisar números de los artículos indicados por cuanto no corresponden a la Ordenanza vigente.



- l) En el punto 5.2, se debe completar el título de acuerdo a lo vigente, o la presente modificación cambia el nombre de este artículo? Explicar y/o corregir.
- m) La normativa vigente admite incentivos para todo tipo de proyectos, la presente modificación del PRC de Las Condes solo los plantea para los proyectos de densificación, se solicita aclarar la situación en esta materia para el equipamiento.
- n) En las tablas de normas urbanísticas, la densidad se debe indicar con habitantes por hectárea, no con viviendas por hectáreas, además, en la OGUC no existe la definición o concepto de "Coeficiente de área libre". Aclara este concepto en su propuesta y/o corregir en todo el documento.
- o) Se sugiere establecer una tabla con la norma base de cada zona, otra diferente para las normas diferentes que contengan las subzonas y finalmente otra tabla que indique las normas que adquiere el proyecto al cumplir con los incentivos. Lo anterior, se sugiere evaluar para dar claridad a la aplicación de la normativa.
- p) Revisar y corregir el concepto de "Densidad Neta" en la propuesta, por cuanto de acuerdo a la OGUC, los IPT deben establecer la densidad bruta como norma urbanística.
- q) Revisar la implicancia de establecer en las áreas que el PRC define como existentes, una superficie predial mínima de 2.500 m², complementar la propuesta.
- r) Se solicita aclarar la aplicación de los artículos que incluyen los equipamientos en las "Tablas de Densificación".
- s) En el Cuadro de Disposiciones Derogadas, se solicita incorporar una columna que señale el motivo de su eliminación de la Ordenanza.
- t) Cabe recordar, que es el PRC el que define las Líneas Oficiales, no los Planos de Loteo. Revisar y corregir de acuerdo a normativa vigente.
- u) En el punto 5.4, se indica que se proponen dos subzonas, pero estas no se señalan ni en la Memoria ni en Texto Aprobatorio. Revisar si la Densidad presentada da cumplimiento a la definida en el PRMS para la comuna.
- v) En el punto 5.7, se sugiere incorporar imágenes que ayuden a entender las modificaciones que se realizan a los Planos de Edificación y Usos de Suelo.

Texto Refundido:

Debe considerar que el Texto Refundido, de acuerdo a la normativa vigente, le corresponde otro procedimiento de aprobación de acuerdo al artículo 28 septies de la LGUC.

Texto Resolutivo:

Se indica que este texto debe denominarse texto aprobatorio, ya que se aprueba luego mediante Decreto Alcaldicio la modificación de la ordenanza local vigente.

- a) Art. 3. Zonas e Inmuebles de Interés Patrimonial.
 - Revisar la definición de la nomenclatura del artículo y de la zona, los PRC están facultados para proponer Zonas de Conservación Histórica, o bien, inmuebles de Conservación Histórica, No Zonas e Inmuebles de Interés Patrimonial.
 - Falta indicar en los planos que están graficadas.
 - Sacar la referencia a la Ley N° 17.288 y art. 60 LGUC, no repetir normas.
 - Aclarar si regula el predio o la edificación del inmueble.
 - Debe aclarar que normas aplicarán las zonas e inmuebles de interés patrimonial.
 - Acogerse a lo indicado en la DDU 400 sobre la materia. No vienen incorporadas las fichas de los ICH y de las ZCH.
- b) Art. 5. Antejardines. No se ajusta al art. 2.5.8 OGUC. Los antejardines deben establecerse por zona, subzona, sectores o porción específica del territorio, no pueden ser genéricos. Lo



que puede prohibir el PRC es el estacionamiento de visitas, pérgola, portería u otros similares. Ajustar.

- c) Art. 6. Cierros. Debe ajustarse al artículo 2.5.1 el que se refiere a los cierros de sitios eriazos y propiedades abandonadas con y sin edificación, y al artículo 4.3.17 que faculta al PRC a regular la altura y característica de cierros hacia propiedades vecinas y espacio público de los terminales y depósitos de vehículos. Ajustar.
- d) Art. 7. Aclarar si se elimina o traslada el concepto de área libre a los incentivos normativos. De acuerdo al art. 116 LGUC esta no es una norma urbanística, por lo que si es parte de los incentivos debe ser muy clara su definición y aplicación. Ver si en la memoria explicativa es pertinente definirla, o bien, agregarla dentro de los condicionamientos en la ordenanza. Es importante destacar que el PRC no tiene facultades para incorporar definiciones de conceptos que ya están establecidas en la OGUC, solo podría hacerlo desde el punto de vista de los condicionamientos para los incentivos.
- e) Art. 8. Aclarar esta norma. El PRC tiene atribuciones definidas sobre los cuerpos salientes en el art. 2.7.1 que sobresalgan del plano vertical levantado sobre la línea oficial o antejardín en DDU 398 en el punto. 3.1.2.9. No existen los planos de fachada como concepto. Las alturas de las edificaciones solo se pueden regular por metros o pisos, o ambos.
- f) Art. 9. Sobre las disposiciones del antejardín y usos ajustarse a la OGUC art. 2.5.8 OGUC. Sobre la profundidad del cuerpo continuo. No se entiende esta disposición genérica y no en la zona del PRC. Ver DDU 398, punto 3.3.2. Asimismo, ajustarse al art 2.6.3. OGUC, los distanciamientos deben definirse por cada zona, subzona o sector.
- g) Art. 11. Aclarar si esta disposición genérica. Se refiere a las "áreas de uso público", es espacio público de acuerdo al art. 2.1.30. excede sus atribuciones al disponer normas para el funcionamiento del espacio público, estas deben abordarse en una ordenanza Municipal si corresponde. Ajustarse al art. 70 LGUC y 2.2.5 OGUC, sobre las normas de áreas verdes a ceder.
- h) Art. 12. Se repite disposición del art. 5.8.11. corregir.
- i) Art. 13. No queda clara la atribución de plantear excepciones a la exigencia de área inexcavada del antejardín definida en el PRC. Ver art. 2.6.3 OGUC.
- j) Art. 14. El distanciamiento y rasante se define por zona o subzona. Si un predio se encuentra afecto a dos zonas o subzonas se aplica el art. 2.1.21 OGUC.
- k) Art. 15. Las normas se definen por zonas, subzonas, sectores o porciones de territorios, no por sus características como lo es la pendiente. Además, como se aplican estas normas y las propias de cada zona o subzona.
- l) Art. 17 (nuevo art. 31). Considerar que prima lo indicado en el Art. 4.13.7 OGUC, sobre la materia de terminales de vehículos y depósitos de vehículo de locomoción colectiva.
- m) Art. 18. Considerar actualizar la dotación de estacionamientos, conforme lo dispone el inciso primero del artículo 2.4.1 de la OGUC. Se definen unas excepciones a la aplicación del PRMS, en el caso del estándar de educación, falta indicar la forma en que se efectuará el respectivo cálculo de la dotación. Para equipamiento de cultura se indica m2, pero no se indica de qué.
- n) Capítulo IV De los incentivos. Hay una explicación que se debería estar en la memoria explicativa. La ordenanza debe regularlos y establecer el mecanismo normativo al cual los proyectos pueden optar. Al respecto cada incentivo debe ser específico y claro y estar definido por zona, subzona o sector.
- o) Art. 19 (nuevo art.20). El PRC no requiere señalar que los incentivos no aplican el conjunto armónico. Esto ya lo indica el art. 184. Corregir.
- p) Art. 20 (nuevo art 38). Se solicita precisar donde dice "áreas de edificación alta", ¿son todas? Debe ser preciso el incentivo y su aplicación. No se pueden establecer incentivos normativos genéricos, estos deben ser expresados en zonas, subzonas o sectores.
- q) Art. 22, Art. 23 y Art. 24 (nuevo Art. 38). No tienen incentivo, no queda clara que se entrega ante el cumplimiento de la exigencia señalada.



- r) Art. 24. El título del Capítulo V debe plantearse al revés, conforme indica el art. 184 *"incentivos en las normas urbanísticas aplicadas en todo o parte de su territorio condicionados al desarrollo de"*, es decir, es el incentivo y luego la condición de desarrollo. Lo anterior para diferenciarlo del Art. 183 LGUC. En la definición de proyectos de densificación ¿se excluye a los equipamientos?
- s) Art. 25. Sobre "los proyectos de densificación", se requiere que aclare si son todos los que apliquen las normas del art. 36 de la ordenanza local. Si no se accede al incentivo ¿qué normativa puede aplicar un proyecto? Sería importante distinguir cual es la normativa base.
- t) Art. 26. Se solicita aclarar la normativa base de las Áreas EAa, Eam y en las áreas Eab4 y Eab4', el incentivo pareciera ser una norma a cumplir sin haber alternativa.
- u) Art. 27. Se solicita aclarar si es obligación cumplir con la condición o si hay alguna normativa base alternativa.
- v) Art. 28. *"Forma parte del presente Plan Regulador las áreas verdes cedidas al dominio público, como consecuencia de los loteos y respectivas obras de urbanización ejecutadas en la Comuna."*, esto se indica en la LGUC y OGUC, no corresponde que lo indique el PRC. Art. 70 y 2.2.5 OGUC.
- w) Art. 29. No queda claro cuál es el incentivo que obtengo si cumplo con esta condición.
- x) Art. 30. Es materia de antejardines las franjas inexcavadas en subterráneos. Revisar.
- y) Art. 31. No tiene incentivo asociado, no queda claro lo que se obtiene tras cumplir con la condición.
- z) Art. 32, Art. 33. Se consulta ¿Cuál es el incentivo acá? Ya que estos no son proyectos de densificación. Aclarar.
- aa) Art. 34. Se consulta si todos los condicionamientos son copulativos. Es decir, ¿para construir proyectos de densificación en Las Condes se tendrán que cumplir con todas estas "condiciones" para obtener el incentivo de densificar?
- bb) Art. 38. Numerales 1 al 20. Sobre las tablas se indica que se debe actualizar los conceptos de las normas urbanísticas conforme a la LGUC y OGUC, por ejemplo, donde dice "Subdivisión Predial Mínima" debe decir "Superficie de subdivisión predial mínima". Revisar: Alturas Máximas de Edificación, Distanciamientos mínimos a los medianeros, Sistemas de Agrupamiento de las Edificaciones. Corregir en todas las tablas que corresponda. Debe definirse la densidad bruta máxima conforme el Art.2.1.22 OGUC.
- cc) Art. 38. Las subzonas también pueden acceder a los proyectos de edificación.
- dd) Art. 40. Revisar la clasificación de algunos usos de suelo. Deben ajustarse a la normativa vigente. Por ejemplo: locales de venta panadería y pastelería es comercio y no servicios. También en las zonas donde se permite el comercio y servicio, no se puede prohibir los terminales de vehículos y depósito de vehículos de locomoción colectiva, ya que prima lo indicado en el art. 4.13.7. de la OGUC. Revisar.
- ee) Art. 39 Subzonas. Se indica que hay varias reglamentaciones que exceden las atribuciones. El sentido de las subzonas es establecer dentro de las normas urbanísticas del art. 116 LGUC normas solo válidas para ese sector específico. Revisar disposiciones.

Planimetría:

- a) Incorporar las observaciones realizadas anteriormente, que tengan incidencia en los Planos respectivos.
- b) Revisar que todas las Subzonas propuestas se encuentren graficadas.
- c) La "Aprobación Municipal", debe contener más espacio para incorporar la información cuando se encuentre informada favorable por esta Seremi y su respectivo Decreto de promulgación.
- d) La "Promulgación Aprobación Municipal", debe contener la información de la aprobación de la Modificación N° 11.



- e) Se deberá homogeneizar los títulos de "Promulgación Aprobación Municipal", Informe de Seremi MINVU y la "Aprobación Municipal".
4. En atención a todo lo anterior, corresponderá que la Municipalidad corrija, aclare y resuelva los ajustes que sean pertinentes, para que la iniciativa sea clara y ajustada a la normativa vigente en la materia, remitiendo luego los antecedentes a esta Secretaría Regional Ministerial, en las instancias que correspondan según la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza, primero para revisar e informar, y luego, para archivar la propuesta de planificación comunal.

Saluda atentamente a usted,

**MANUEL JOSÉ
ERRAZURIZ
TAGLE**

Firmado digitalmente
por MANUEL JOSÉ
ERRAZURIZ TAGLE
Fecha: 2020.07.17
14:47:08 -04'00'

**MANUEL JOSÉ ERRÁZURIZ TAGLE
SECRETARIO MINISTERIAL METROPOLITANO
DE VIVIENDA Y URBANISMO**

FKS/AVO/fpm.

DISTRIBUCIÓN:

Destinatario: Sr. Joaquín Lavín Infante
Correo Electrónico: ofpa@lascondes.cl

C/c Asesor Urbano de Las Condes

Correo Electronico: [REDACTED]

Secretaria Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo.

Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura

Ley de Transparencia art. 7/g

Archivo.